

【일련번호 8】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 본원 의생명연구원

【처 분 종 류】 개선

【제 목】 지식재산권 기술이전 계약 체결 및 사후관리 미흡

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

의생명연구원은 우리병원이 보유한 특허, 실용신안, 노하우 등 연구 성과에 대한 권리 보호와 기술사업화를 촉진하기 위해 연구를 통해 창출된 지식재산을 외부 기업 또는 기관에 이전하거나 사용을 허락함으로써 기술의 실용화와 사회적·경제적 가치를 제고하고, 이에 따른 기술료 수입을 확보하는 것을 목적으로 업무를 수행하고 있으며 체결된 기술이전 계약이 계약 조건에 따라 성실히 이행될 수 있도록 관리·감독 업무도 함께 하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

「직무발명관리규정」 제26조(실시기간)에 의거 직무발명에 의한 권리의 실시를 허여하는 경우의 그 실시기간은 계약체결일로부터 3년을 초과하지 못한다고 정하고 있으며, 동규정 제20조(처분보상금)에 발명자 보상금은 100분의60을 지급하는 것을 원칙으로 하되, 노하우 기술이전의 경우 100분의70까지, 발명자가 발굴한 기업과 기술이전계약을 체결한 경우 100분의 65까지 지급한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 의생명연구원의 지식재산권 관리 및 기술이전 현황을 점검한 결과, 기술이전에 따른 실시권 계약을 특별한 사정없이 3년을 초과하여 체결하였고, 시행 중인 모든 기술이전 계약이 발명자의 기술이전 요청에 따라 직무발명심의위원회의 형식적 심의절차를 거친 후 발명자가 발굴한 기업과 계약 체결을 통하여

처분보상금을 65%로 지급되었을 뿐만 아니라 제품 출시 및 사업화 등을 점검하여야 하는 기술이전 계약의 사후관리가 미흡함을〔표6〕과 같이 확인하였다.

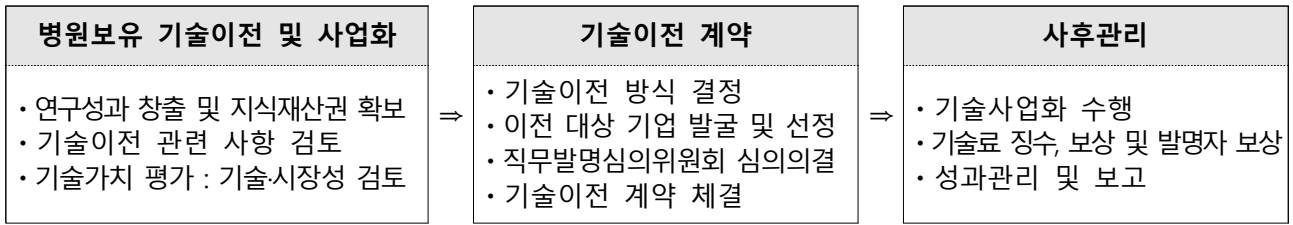
〔표6〕 기술이전 계약기간 초과 내역

연번	계약명	계약기간	계약방식	진행 사항
1		2022.06.15~2027.06.14. (5년)		
2		2022.12.27.~2032.12.26. (10년)		
3		2022.12.27.~2032.12.26. (10년)		
4		2023.04.24.~2028.04.23. (5년)		
5		2023.11.06.~2029.05.14. (6년)		
6		2023.07.05.~2027.07.04. (4년)		
7		2024.05.17. ~존속기간 만료일		
8		2024.09.02. ~존속기간 만료일		

4. 판단요지

의생명연구원의 기술이전 계약 업무는 이전 대상 기술의 권리 귀속 및 유효성 검토를 시작으로, 기술이전 방식(전용실시권, 통상실시권, 기술양도, 노하우 이전 등)의 결정, 기술가치 평가를 통한 기술료 산정, 이전 대상 기업 선정, 직무발명심 의위원회의 심의·의결을 거쳐 계약 조건을 확정하고 계약을 체결하는 일련의 절차를 포함한다. 이 과정에서 계약의 적법성과 공정성을 확보하기 위한 법률 및 규정 검토를 면밀히 실시하며 그 절차는〔그림5〕와 같다.

[그림5] 기술이전 및 기술사업화 운영 절차



의생명연구원의 지식재산권 관리 및 기술이전 현황을 점검한 결과, 기술이전 계약 체결 과정에서 핵심적인 통제 장치로 기능해야 할 직무발명심의위원회가 실질적인 심의 역할을 수행하지 못하고 형식적으로 운영됨에 따라, 기술이전 업무 전반의 공정성과 적정성이 저해되고 있는 것으로 확인되었다.

특히 시행 중인 모든 기술이전 계약이 발명자의 기술이전 요청을 기점으로 추진되었으며, 직무발명심의위원회 심의는 기술의 사업화 가능성, 이전 방식의 적정성, 이전 대상 기업 선정의 타당성 등에 대한 위원회 차원의 실질적인 심의 없이 사후적으로 절차를 갖추는 수준에 그치고 있다. 직무발명심의위원회가 기술이전 여부 및 조건을 객관적으로 검증·통제해야 할 본래의 기능을 수행하지 못하고, 사실상 발명자의 의사 결정을 추인하는 형식적 기구로 운영되고 있음을 보여주는 것이다.

또한 이전 대상 기업 선정 과정에서도 공개 모집, 복수 기업 비교, 시장성 검토 등의 절차 없이 발명자가 발굴한 특정 기업과 수의계약 방식으로 기술이전 계약이 체결되었으며, 기술이전 계약에 따른 처분보상금이 모든 사례에서 일률적으로 65% 지급되었으나, 해당 보상 비율이 기술의 가치, 기술료 수입 구조, 사업화 성과 전망 등을 종합적으로 고려하여 산정되었는지에 대한 심의·검토 기록은 확인되지 않았다. 이는 직무발명심의위원회가 보상금 산정의 합리성과 적정성을 검증해야 할 역할을 수행하지 않았음을 의미하며, 결과적으로 발명자 보상 체계의 공정성에 대한 신뢰를 저해할 소지가 있다.

기술이전에 따른 실시권 계약 기간이 규정과 달리 특별한 사유나 객관적인

검토 없이 3년을 초과해 설정된 사례가 다수 확인되었다. 규정상 기업의 제품 개발 및 사업화 준비에 1년 이상 소요되는 경우를 예외로 정하고 있더라도 직무발명심의위원회 차원의 사전 검증이 이루어지지 않아 장기 계약 체결의 필요성과 타당성이 충분히 검토·확보되었다고 보기 어렵다.

이와 더불어 기술이전 계약 체결 이후 제품 출시 여부, 사업화 진행 현황, 실적 등에 대한 점검이 체계적으로 이루어지지 않고 기술이전 계약의 사후관리가 사실상 담당자의 비정기적인 점검 형식으로 이루어지고 있어서 연구 성과에 대한 실질적인 사업화 및 기술료 수입 창출로 연결되지 못하는 구조적 한계를 드러내고 있다.

종합적으로 볼 때, 직무발명심의위원회의 형식적 심의 운영은 기술이전 계약 체결의 전제 요건인 절차적 정당성과 내부 통제 기능을 심각하게 약화시키고 있으며, 이로 인해 기술이전 기간 설정, 기업 선정, 처분보상금 지급, 사후관리 전반에 걸쳐 구조적인 관리 공백이 발생하고 있다. 향후에는 직무발명심의위원회의 실질적 심의 기능을 강화하고, 기술이전 계약 체결 및 사후관리 전 과정에 대한 통제 기준을 명확히 하여 기술이전 업무의 공정성과 책임성을 제고할 필요가 있다. 또한 규정 상의 3년이라는 계약기간이 실제 운영상의 어려움을 반영하지 못한다면 규정 개정을 통해 현실을 반영하고 계약기간 설정과 관련한 기술의 사업화 단계, 실시 범위, 시장 진입 가능성 등을 종합적으로 고려한 세부 기준도 마련할 필요가 있다.

【처 분 요 구】

전남대학교병원장은 의생명연구원이 운영 중인 「직무발명관리규정」을 다시 점검하시기 바라며, 지식재산권 이전 계약 관리에 관한 업무 수행 전반과 직무발명심의위원회의 심의 절차에 관하여 재검토하시기 바랍니다.(개선-본원 의생명연구원)